

A1674
25 2001
66B14
Déposé au Greffe le



Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

Siège Social : Rue Denis Papin

Z.I. Nord

82000 MONTAUBAN

R.C.S. : MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)

SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 20 JUIN 2001

L'an Deux Mille Un ;

Le vingt Juin, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de ce jour qui a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2000 et renouvelé les mandats d'administrateurs de Messieurs Alain PECOU, Bernard PECOU, ainsi que celui de Madame Florence HOLSCHER, pour une nouvelle période de six années, laquelle prendra fin le jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2006 ;

Le conseil d'administration de la société : « ETABLISSEMENTS E. PECOU », s'est réuni, au siège social, sur la convocation verbale de Monsieur Guy PECOU, son président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- **Monsieur Guy PECOU**
- **Monsieur Alain PECOU**
- **Monsieur Bernard PECOU**

Absents, excusés :

- **Monsieur Marcel PECOU**
- **Madame Yvonne PECOU**
- **Madame Florence HOLSCHER**

Les membres présents du conseil d'administration réunissant la présence effective de la moitié au moins des administrateurs, peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy PECOU, président, assisté de Monsieur Alain PECOU, secrétaire.

Exposé.

Le président expose au conseil qu'il lui paraît souhaitable, étant donné la charge qui lui incombe, d'être toujours assisté de deux directeurs généraux, et propose de nommer à nouveau à ces postes, Messieurs Alain PECOU et Bernard PECOU, administrateurs dont les mandats viennent d'être renouvelés.

Accédant à cette demande et usant de la faculté que lui accorde l'article L. 225-53 du nouveau Code de Commerce, le conseil renouvelle dans les fonctions de directeurs généraux :

- **Messieurs Alain PECOU et Bernard PECOU**

Pour une durée égale à la nouvelle durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2006.

- *Pouvoirs des directeurs généraux.*

Messieurs Alain PECOU et Bernard PECOU disposeront à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.

A ce titre, et conformément à la loi, ils auront vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, sauf en ce qui concerne les cautions, avals ou garanties, qu'ils ne pourront donner au nom de la société, pour couvrir des engagements pris par les tiers, sans y avoir été autorisés préalablement par le conseil d'administration, dans les conditions légales et réglementaires.

- *Rémunération des directeurs généraux.*

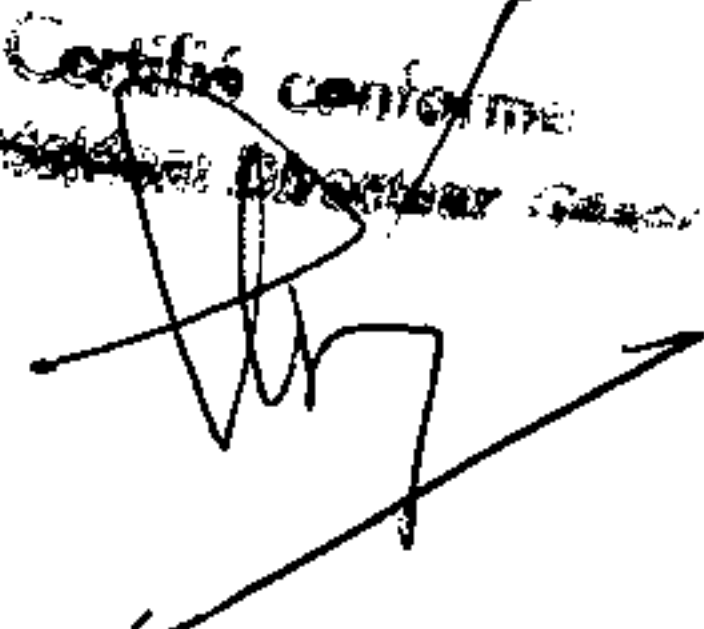
En rémunération de leurs fonctions, Messieurs Alain PECOU et Bernard PECOU, directeurs généraux, auront droit aux mêmes rémunérations que celles qu'ils percevaient précédemment.

Clôture.

Et le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par le président et par un administrateur.

Un Administrateur :

Le Président :

Certifié conforme
Le Président Directeur Général


Etablissements E. PECOU

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

*Siège Social : Rue Denis Papin
82000 MONTAUBAN*

R.C.S. : MONTAUBAN B 846 650 141 (66 B 14)

SIRET : 846 650 141 00019 - CODE APE : 158K

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2001

I

L'an Deux Mille Un ;
Le vingt Juin, à dix heures trente ;

Les actionnaires de la société « ETABLISSEMENTS E. PECOU », société anonyme au capital de 5.000.000 de Francs, divisé en 40.000 actions de 125 Francs chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social.

- ***Mode de convocation.***

Par lettre adressée ou remise à chaque actionnaire inscrit, dans le délai statutaire.

- ***Feuille de présence.***

1 - Constitution du bureau.

Président : Mr Guy PECOU.

Scrutateurs : Mr Alain PECOU – Mr Bernard PECOU.

Secrétaire : M^o Philippe RIOUFOL.

2 - Constitution du quorum.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent en PP et US VINGT DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX actions sur les QUARANTE MILLE actions composant le capital social, dont ils représentent ainsi plus du quart.

L'assemblée régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

- ***Commissaire aux Comptes.***

Monsieur Patrick PANOULLERES, Commissaire aux Comptes - intervenant pour le compte de la S.A. « CABINET HUSSON », Commissaire titulaire de la société régulièrement convoquée - est présent.

II

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- ***Présentation des documents.***

1°) Une copie de la lettre de convocation ;

2°) La feuille de présence de l'assemblée ;

3°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 Décembre 2000, ainsi que le bilan au même jour, et le compte de résultat de l'exercice ;

- 4°) *Le rapport de gestion ;*
- 5°) *Les rapports du Commissaire aux Comptes.*

Le président déclare que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :

- a) *Les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ;*
- b) *L'inventaire, le bilan et le compte de résultats ;*
- c) *Les rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices ;*
- d) *Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;*
- e) *Un document mentionnant l'état civil des administrateurs, avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.*

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

III

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ***Ordre du jour.***

1°) *Rapport de gestion sur la marche de la société et présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2000, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du nouveau Code de Commerce ;*

2°) *Approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels et desdites conventions ; quitus aux administrateurs ;*

3°) *Affectation des résultats ;*

4°) *Mandats de trois administrateurs ;*

5°) *Questions diverses.*

- ***Lecture des rapports.***

Le président donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir, et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

La parole est ensuite donnée à Monsieur Patrick PANOUILLERES, pour la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du nouveau Code de Commerce.

- ***Commentaire - Vote des résolutions.***

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

IV

PREMIERE RESOLUTION .-

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 Décembre 2000 et sur les comptes dudit exercice ;

Et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice ;

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale, après avoir constaté l'existence de bénéfices distribuables, approuve les affectations et répartitions proposées par le conseil d'administration.

En conséquence, l'assemblée décide que le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2000, s'élevant à Frs. 1.912.316, sera affecté et réparti comme suit :

• Aux actionnaires, à titre de dividende, Frf. 40 par action, soit :	1.600.000
• à la Réserve Facultative, le solde, soit :	312.316
Total égal au résultat :	1.912.316
	=====

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve ainsi fixé à Frs. 40 par action ; il donne droit à un avoir fiscal de Frs. 20, et sera payé, au siège social, à chaque actionnaire, sur justification de son identité, à partir de la date de l'approbation des comptes par l'assemblée générale.

Le dividende global de Frs. 1.600.000, donnera droit à un avoir fiscal total de Frs. 800.000.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, et celui de l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

Exercice 1997 - Dividendes =	0 - Avoir Fiscal =	0
Exercice 1998 - Dividendes =	0 - Avoir Fiscal =	0
Exercice 1999 - Dividendes =	480.000 - Avoir Fiscal =	240.000

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du nouveau Code de Commerce, constate que des conventions entrant dans le cadre dudit rapport spécial ont été conclues et renouvelées entre la société et ses administrateurs au cours de l'exercice écoulé.

L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

*Cette Résolution est adoptée à l'unanimité
des actionnaires ayant le droit de vote.*

QUATRIEME RESOLUTION .-

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, réélit aux fonctions d'administrateurs, dans les termes de l'article 14 des statuts, pour une nouvelle période de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2006 :

- Messieurs Alain PECOU et Bernard PECOU, ainsi que Madame Florence HOLSCHER, administrateurs sortants.

Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Alain PECOU, présent à la réunion, en acceptant le renouvellement de son mandat, déclare qu'il n'exerce toujours aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

Monsieur Bernard PECOU, présent à la réunion, en acceptant le renouvellement de son mandat, déclare qu'il n'exerce toujours aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

Madame Florence HOLSCHER, absente de la réunion, mais préalablement consultée, a déclaré qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société et, qu'en conséquence, elle acceptait lesdites fonctions.

V

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président :

Les Scrutateurs :

Le Secrétaire :

Certifié conforme :
Le Président Directeur Général

